# 45 CFR § 92.11 与 § 92.101（节选）中译

> **译者说明** 1. 本文译自美国《联邦法规》（Code of Federal Regulations）第 45 篇 A 副篇第 92 部分（健康项目或活动中的非歧视）之 govinfo 官方 PDF 第 422—423 页节选，涵盖 § 92.11 与 § 92.101 的部分内容。 2. 因源文件系跨页节选：§ 92.11 之条首（(a) 款引言及 (a)(1)(i) 项）位于前一页、§ 92.101(b)(1)(ii) 之后内容位于后一页，均未收录；正文开头与结尾因此自句子中间截断，译者以〔…〕标注，未作补全。 3. 源 PDF 为双栏排版，§ 92.11 的标题在文本流中位于其部分正文之后；译文按条文的逻辑顺序整理，标题置于条首。 4. 术语译法及判断说明见文末「术语对照表」。

---

## § 92.11 语言协助服务及辅助器具与服务可得性之通知

〔本条 (a) 款引言及 (a)(1)(i) 项位于源文件前一页，未收录。〕

(a)(1)(ii) 在为确保残障人士无障碍参与、获得平等参与机会所必要时，免费且及时地提供适当的辅助器具与服务，例如为残障人士配备合格的口译员，以及以盲文或大字印刷等替代格式提供信息；

(a)(1)(iii) 在语言协助服务系为英语能力有限的个人提供有意义接触之合理步骤时，受管辖实体免费且及时地提供语言协助服务，包括电子及书面的翻译文件与口头口译；

(a)(1)(iv) 如何向受管辖实体获取本条 (a)(1)(ii) 与 (iii) 款所述的合理调整、适当的辅助器具与服务，以及语言协助服务；

(a)(1)(v) 受管辖实体依 § 92.7 指定的第 1557 条协调员的联系方式（如适用）；

(a)(1)(vi) 受管辖实体依 § 92.8(c) 设立的申诉程序的可得性，以及如何提出申诉（如适用）；

(a)(1)(vii) 如何向部内民权办公室（OCR）提出歧视投诉之详情；

(a)(1)(viii) 如何访问受管辖实体提供本 (a)(1) 款所要求信息的网站（如有）。

(2) 本 (a) 款要求的通知须在受管辖实体的健康项目或活动中按以下方式提供：

(i) 每年一次向健康项目或活动的参与者、受益人、参保人（含迟延参保人与特殊参保人）及申请人提供；

(ii) 应要求提供；

(iii) 在受管辖实体健康项目或活动网站（如有）的醒目位置提供；以及

(iv) 在可合理预期向健康项目或活动寻求服务的个人能够阅读或听闻该通知的清晰醒目的实体位置，以不小于 20 磅的无衬线字体提供。

(b) 受管辖实体可将本条 (a) 款所要求通知的内容与 45 CFR 80.6(d)、84.8、86.9 及 91.32 所要求的通知合并，但合并后的通知须明确告知个人其依第 1557 条及本部分所享有的民权，且须包含本条

(a)(1) 款所要求的全部要素。

(c) 本条 (a) 款要求的通知须在受管辖实体的健康项目或活动中按以下方式提供：

(1) 每年一次向健康项目或活动的参与者、受益人、参保人（含迟延参保人与特殊参保人）及申请人提供；

(2) 应要求提供；

(3) 在受管辖实体健康项目或活动网站（如有）的醒目位置提供；

(4) 在可合理预期向健康项目或活动寻求服务的个人能够阅读或听闻该通知的清晰醒目的实体位置，以不小于 20 磅的无衬线字体提供；以及

(5) 在受管辖实体提供的下列电子与书面通讯中提供：

(i) § 92.10 要求的非歧视通知；

(ii) 45 CFR 164.520 要求的隐私实践通知；

(iii) 申请与登记（intake）表格；

(iv) 拒绝或终止资格、福利或服务的通知，包括福利说明书（Explanations of Benefits），以及申诉与上诉权利的通知；

(v) 与个人权利、资格、福利或服务相关、要求或请求参与者、受益人、参保人或申请人作出回应的通讯；

(vi) 与公共卫生突发事件相关的通讯；

(vii) 与医疗程序或手术、医疗委托书或生前遗嘱相关的同意书与说明（可就合并装订的全部文件仅提供一份通知）；

(viii) 出院文件；

(ix) 与个人就医费用及支付相关的通讯，包括医疗账单与催收材料，以及《公共卫生服务法》第 2799B–6 条要求的诚信估价单；

(x) 投诉表格；以及

(xi) 患者与会员手册。

(d) 受管辖实体如行使下列选择，即视为就该个人而言遵守了本条：

(1) 每年一次，向该个人提供以其主要语言并通过适当的辅助器具与服务选择不接收本条所要求通知的权利，且：

(i) 不将该个人选择不接收的决定，作为其获得任何资助或福利的前提条件；

(ii) 告知该个人：其有权应要求以其主要语言并通过适当的辅助器具与服务接收该通知；

(iii) 告知该个人：选择不接收该通知，并不构成对其依本部分要求获取语言协助服务及任何适当辅助器具与服务之权利的放弃；

(iv) 每年一次记录该个人已选择当年不接收本条所要求的通知；以及

(v) 不将该个人的不予回应视为选择不接收的决定；或

(2) 记录该个人的主要语言及任何适当的辅助器具与服务，并且：

(i) 以该个人的主要语言并通过任何适当的辅助器具与服务提供全部材料与通讯；或

(ii) 在本条 (c)(5) 款所列全部通讯中，以该个人的主要语言并通过任何适当的辅助器具与服务提供本条 (a) 款所要求的通知。

---

## B 部分（Subpart B）——非歧视条款

### § 92.101 禁止歧视

(a) 一般规定。(1) 除《平价医疗法》（ACA）第一章另有规定外，任何个人不得基于种族、肤色、原国籍、性别、年龄、残障或其任何组合，被排除在受管辖实体运营的任何健康项目或活动的参与之外，被剥夺其福利，或受到其他歧视。

(2) 基于性别的歧视包括但不限于基于下列各项的歧视：

(i) 性征，包括间性特征；

(ii) 怀孕或相关状况；

(iii) 性取向；

(iv) 性别认同；以及

(v) 性别刻板印象。

(b) 具体的歧视禁止。(1) 在本部分适用的任何健康项目或活动中：

(i) 受助方（recipient）与州交易所（State Exchange）必须遵守部内就民权法第六章（title VI）、第 504 条（section 504）、教育法修正案第九章（title IX）及《年龄歧视法》（Age Act）制定的实施细则中所载的具体歧视禁止，分别见 45 CFR 第 80、84、86（C、D 副篇）及 91（B 副篇）部分。凡本 (b) 款交叉援引使用「受助方」（recipient）一词的规章条文时〔源文件分页截断，下文未收录〕。

---

## 术语对照表

| 英文原文 | 中文译名 | 判断说明 |
| --- | --- | --- |
| covered entity | 受管辖实体 | 45 CFR Part 92 核心概念，指受第 1557 条约束、运营健康项目或活动的实体。另见译法「受约束实体」「承保实体」（后者多用于 HIPAA 保险语境），此处取「受管辖实体」以突出合规义务。 |
| language assistance services | 语言协助服务 | 惯译，指翻译文件与口头口译等。 |
| auxiliary aids and services | 辅助器具与服务 | 借自 ADA 术语，指手语翻译、盲文、大字印刷等。亦见译法「辅助性帮助与服务」。 |
| limited English proficiency (LEP) | 英语能力有限 | HHS 惯译，指英语熟练度不足、难以有效参与医疗的个人。 |
| individuals with disabilities | 残障人士 | 亦常译「残疾人」；取「残障人士」以贴合平等权语境，属译法取舍。 |
| meaningful access | 有意义的接触 | LEP 语境专门术语，强调非形式化、切实可用的接触渠道。 |
| health program or activity | 健康项目或活动 | 直译，Part 92 的适用范围表述。 |
| Section 1557 | 第 1557 条 | 指《平价医疗法》（ACA）第 1557 条，非歧视条款。 |
| ACA (Affordable Care Act) | 《平价医疗法》 | 2010 年美国医改法案之惯译。 |
| OCR (Office for Civil Rights) | 民权办公室 | 美国卫生与公众服务部（HHS）下属机构。 |
| Section 1557 Coordinator | 第 1557 条协调员 | 受管辖实体依 § 92.7 指定的合规负责人。 |
| grievance procedure | 申诉程序 | 组织内部投诉处理机制，区别于向 OCR 的「投诉」（complaint）。 |
| participant / beneficiary / enrollee / applicant | 参与者 / 受益人 / 参保人 / 申请人 | 四类主体并列，术语需区分。 |
| recipient | 受助方 | 指接受联邦财政资助的实体；Part 92 中与「受管辖实体」语境相关但范围不同。 |
| State Exchange | 州交易所 | ACA 设立的医疗保险交易所。 |
| sex | 性别 | 1557 语境下 sex 涵盖性征、性取向、性别认同等，译「性别」而非「性」以契合中文法律习惯。 |
| sex characteristics / intersex traits | 性征 / 间性特征 | intersex 译「间性」为近年在华通行译法。 |
| sexual orientation | 性取向 | 固定译法。 |
| gender identity | 性别认同 | 固定译法。 |

| 英文原文 | 中文译名 | 判断说明 |
| --- | --- | --- |
| sex stereotypes | 性别刻板印象 | 固定译法。 |
| title VI / section 504 / title IX / Age Act | 民权法第六章 / 第 504 条 / 教育法修正案第九章 / 《年龄歧视法》 | 均系美国联邦法律简称，中文无统一官方译名，此处按惯常理解译出并保留原文括注。 |
| Notice of privacy practices | 隐私实践通知 | HIPAA 术语，45 CFR 164.520 所要求。 |
| Explanations of Benefits (EOB) | 福利说明书 | 医保结算后向参保人出具的费用说明，惯译。 |
| medical power of attorney | 医疗委托书 | 亦见译法「医疗授权委托书」。 |
| living will | 生前遗嘱 | 固定译法。 |
| discharge papers | 出院文件 | 医院出院时出具的材料。 |
| good faith estimates | 诚信估价单 | 《无意外账单法》（No Surprises Act）术语。 |
| Public Health Service Act | 《公共卫生服务法》 | 美国联邦法律，惯译。 |

# 健康和医疗保健领域文化与语言适宜服务（CLAS）国家标准

国家 CLAS 标准旨在为健康和医疗保健机构确立一份蓝图，以促进健康、提升质量并帮助消除医疗保健差异，使这些机构能够：

## 首要标准（Principal Standard）

1. 提供有效、易懂且尊重人的优质照护与服务，回应文化健康信念与习俗、语言、健康素养及其他沟通需求。

## 治理、领导与人力（Governance, Leadership, and Workforce）

2. 通过政策、实践与资源调配，推动并维持促进 CLAS 的组织治理与领导。
3. 招募、晋升、配备并支持能够回应民众数字化、文化与语言需求的治理层、领导层与员工队伍。
4. 定期就 CLAS 实践与资源对治理层、领导层与员工队伍进行教育与培训。

## 沟通与语言协助（Communication and Language Assistance）

5. 向英语能力有限和/或有其他沟通需求的个人免费提供语言协助，以便利其及时获得所有医疗保健与服务。
6. 以书面和口头形式，用英语及满足其语言需求的其他语言，告知所有个人语言协助服务的可得性。
7. 在条件具备时，通过培训与认证确保提供语言协助之个人的胜任能力，同时认识到：应避免并不鼓励使用未经培训者和/或未成年人担任口译员。
8. 以服务区域内民众常用语言提供通俗易懂的数字与印刷材料及标识。

## 参与、持续改进与问责（Engagement, Continuous Improvement, and Accountability）

9. 确立文化与语言适宜的目标、政策与管理问责，并将其贯穿于组织的规划与运营全过程。
10. 持续评估组织将 CLAS 相关活动与措施融入质量改进活动的情况。
11. 收集并维护准确、可靠的人口统计数据，以监测和评估 CLAS 对健康结局的影响，并为服务提供提供依据。

12. 定期评估社区健康资产与需求，并运用评估结果规划、实施能够回应服务区域民众文化与语言需求的服务。
13. 与社区合作，设计、实施并评估文化与语言适宜的做法及其成效。
14. 建立文化与语言适宜的流程，以识别、预防并化解冲突、投诉或申诉。
15. 向所有利益相关方、服务对象及社会公众通报组织在实施和维持 CLAS 方面的进展。

---

## 术语对照表

| 英文原文 | 中文译名 | 判断说明 |
| --- | --- | --- |
| CLAS (Culturally and Linguistically Appropriate Services) | 文化与语言适宜服务 | 本标准核心概念，指在文化上和语言上都贴合服务对象需求的服务。 |
| health literacy | 健康素养 | 固定译法，指个人获取、理解并运用健康信息作出决策的能力。 |
| health care disparities | 医疗保健差异 | 亦见译法「医疗差距」「健康差异」；此处取「医疗保健差异」以贴合机构语境。 |
| health outcomes | 健康结局 | 亦见译法「健康结果」；取「健康结局」更贴合公共卫生术语习惯。 |
| care / services | 照护 / 服务 | 原文并列，care 译「照护」、services 译「服务」以作区分。 |
| language assistance | 语言协助 | 与 CFR 译文中「语言协助服务」保持一致。 |
| limited English proficiency (LEP) | 英语能力有限 | 与 CFR 译文术语表保持一致。 |
| interpreters | 口译员 | 此处明确指「未经培训者/未成年人担任口译员」问题，故译「口译员」。 |
| governance, leadership, and workforce | 治理层、领导层与员工队伍 | workforce 译「员工队伍」以涵盖医护人员与行政人员。 |
| stakeholders | 利益相关方 | 固定译法。 |
| constituents | 服务对象 | 原文与 stakeholders 并列，指组织所服务的民众/成员，译「服务对象」以作区分。 |
| cultural health beliefs and practices | 文化健康信念与习俗 | practices 译「习俗」贴合健康行为语境。 |
| service area | 服务区域 | 机构服务覆盖的地理/人群范围。 |
| community health assets | 社区健康资产 | 资产指社区已有的健康资源与优势（asset-based 视角）。 |
| quality improvement | 质量改进 | 医疗质量改进领域固定译法。 |
| demographic data | 人口统计数据 | 固定译法。 |